

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1908/2532

นายกลอย แยมกลิ่น กับพวก

โจทก์

นายเชิด อ่วมคุ้ม

จำเลย

นายวสันต์ ชิวสิทธิรุ่งเรือง ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 116 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยออกจากที่ดินพิพาท กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้นับแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2526 จนกว่าจำเลยจะออกจากที่ดินพิพาท เดือนละ 100 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 110,109)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทุเลาการบังคับ ยกคำร้องของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มี
อะไรจะทะเลาการบังคับ ยกคำร้องของโจทก์

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ประชา บุญวนิช-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>